

Direitos humanos

Estudaremos, no capítulo 2, o processo de construção dos direitos humanos e seus dilemas na sociedade contemporânea. Observaremos que, antes mesmo da afirmação, em 1948, da Declaração Universal dos Direitos Humanos na Organização das Nações Unidas, houve uma série de construções filosóficas e eventos históricos políticos inaugurados no século XVII que passaram a formular os chamados “direitos naturais e individuais”, envolvendo liberdades, direitos políticos e o que hoje é chamado de Estado democrático de direito. Para isso, primeiro veremos as influências e heranças dos autores contratualistas dos séculos XVII e XVIII, elaboradores do direito natural e base para a compreensão dos direitos humanos no século XX. Seleccionamos artigos da Declaração

Universal dos Direitos Humanos que permitam tecer essas relações, isto é, estabelecer quais vínculos e influências existem entre as concepções jurídicas dos filósofos contratualistas-iluministas e os direitos humanos. Com base nessas comparações, poderemos compreender melhor no que consistem e o que são os direitos humanos.

Em seguida, será abordado o processo de afirmação histórica e formalização dos direitos humanos por meio da análise das lutas políticas nos últimos três séculos, partindo das revoluções burguesas e norte-americanas até as conquistas políticas femininas a partir do século XIX e outras lutas por direitos sociais durante o século XX. Também abordaremos as perspectivas para o século XXI e finalizaremos o capítulo com o estudo das gerações dos direitos humanos, ou seja, do modo como gradualmente, ao longo dos últimos três séculos, houve a ampliação e consolidação do debate acerca do que se entende por, de quais são, para quem são e como aplicar de fato universalmente os direitos humanos.

1 O que são os direitos humanos

Quando buscamos a resposta para a questão “o que são os direitos humanos?”, devemos ter em mente suas definições jurídicas e sua problematização a partir da análise filosófica sob a perspectiva ética. Começaremos nossa investigação a partir da definição jurídica desses direitos, a qual demonstra que sua consolidação se deu em 1948, logo depois da Segunda Guerra Mundial (1939-1945) e das atrocidades e crimes cometidos contra a humanidade, entre eles o holocausto. Com a Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, buscou-se fortalecer o entendimento sobre uma ordem jurídica internacional ou universal para a proteção das liberdades individuais e do direito à vida e à igualdade jurídica de qualquer sujeito. Apesar da existência de amplo debate conceitual, por vezes repleto de múltiplas interpretações e abstrações, o que há de consensual entre os juristas é a noção de que os direitos humanos devem zelar de forma universal pela dignidade

da pessoa humana. Isso significa dizer que todos os seres humanos, independentemente de sua origem cultural ou territorial, de seu gênero ou temporalidade histórica, são providos, desde o nascimento (e de forma inalienável), de direitos fundamentais que devem ser protegidos necessariamente pela ordem jurídica formal, seja ela no nível nacional ou internacional.

A proteção do ser humano contra todas as formas de dominação ou do poder arbitrário é da essência do Direito Internacional dos Direitos Humanos. Orientado essencialmente à proteção das vítimas, reais (diretas e indiretas) e potenciais, regula as relações entre desiguais, para os fins de proteção, e é dotado de autonomia e especificidade própria. (TRINDADE, 2007, p. 210)

A definição dada a partir de uma base jurídica revela-se abstrata, constituindo-se muito mais como um discurso do que necessariamente um conceito, porque há um amplo debate e contraposições no interior das ciências jurídicas com o objetivo de definir literalmente o que são os direitos humanos. No entanto, é reconhecido o caráter abstrato do debate quando, por exemplo, se procura definir o que seria a dignidade da pessoa humana. No primeiro artigo da declaração de 1948 da ONU, lê-se:

Artigo 1º Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Dotados de razão e de consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade. (ONU, 1948)

A formulação do conceito de dignidade humana tem sua origem no final do século XVIII, na filosofia de Kant, e está presente na obra *Fundamentação da metafísica dos costumes* (1785). Essa formulação é, na realidade, uma sintetização dos preceitos anteriores e herdados dos liberais ingleses e dos iluministas na França, que desenvolveram primeiro as noções de liberdade e igualdade, conforme veremos em detalhes mais adiante. Segundo Kant, a dignidade está relacionada ao problema do que é um valor. Nesse caso, a dignidade não poderia ser negociada ou mesmo trocada por qualquer outra coisa. Essa concepção, baseada

na moralidade kantiana e que inspirou o primeiro artigo da Declaração da ONU tem um valor em si mesmo e, portanto, diz respeito à autonomia do sujeito. Considera-se que esse sujeito é dotado de consciência, liberdade, e deve-se zelar pela igualdade jurídica, de modo que estes elementos compõem a dignidade humana.

A dignidade humana representa a capacidade e o direito de viver e pensar livremente e o dever de respeitar a liberdade alheia. Por ser um fim em si mesmo, a dignidade permite a autonomia e a vida em sociedade, consolidando uma forma de comportamento universal e de respeito, portanto fraterna, entre iguais, os quais exercem também a sua dignidade em público ou politicamente.

No reino dos fins tudo tem ou um preço ou uma dignidade. Quando uma coisa tem um preço, pode-se pôr em vez dela qualquer outra como equivalente; mas quando uma coisa está acima de todo o preço, e, portanto, não permite equivalente, então ela tem dignidade. (KANT, 2011, p. 82)

No entanto, o exame da formulação de Kant poderia conduzir a uma série de questionamentos, entre eles: afinal de contas, o que se entende como dignidade seria igualmente válido em todas as sociedades e períodos históricos? É possível dizer que há um valor universal quando ele parte, por exemplo, de um ponto de vista europeu, como o de Kant? Na obra *O pluriverso dos direitos humanos: a diversidade das lutas pela dignidade*, Santos e Martins (2019) promovem uma análise crítica a respeito desse tipo de abordagem meramente jurídica sobre os direitos humanos. Os autores estabelecem, para isso, a distinção entre os direitos humanos convencionais (ou hegemônicos) e os direitos humanos que pertencem a uma “ecologia de dignidades pós-abissais” (SANTOS; MARTINS, 2019).

Os direitos humanos convencionais são ambições universalistas ocidentais e modernas, isto é, expressam a imposição hegemônica eurocêntrica ou mesmo da chamada epistemologia do Norte sobre países

econômica e culturalmente dominados por essa cultura. São caracterizados pela difusão do que se entende como a universalidade da dignidade humana a partir de uma visão do Norte. Trata-se de um ponto de vista que julga ser universal, quando na verdade se revela particular, sem levar em consideração as concepções de dignidade de outras sociedades distribuídas no Sul do globo, sobretudo as nações mais pobres, em desenvolvimento e que são ainda exploradas pelas sociedades do Norte. Dessa forma, os direitos humanos convencionais professam alguns valores como se fossem universais, porém são princípios próprios de determinadas dinâmicas e especificidades históricas e culturais; além disso, as conquistas políticas do Norte não possuem contextos que necessariamente se repetiram ou se repetiriam da mesma forma em outras sociedades, sobretudo as marginalizadas pelo processo de dominação do Norte. Devemos reconhecer, contudo, “[...] o protagonismo que os direitos humanos convencionais, eurocêntricos, assumiram, e ainda assumem, como linguagem hegemônica de dignidade humana [...]” (SANTOS; MARTINS, 2019, p. 8).

É preciso destacar que a posição de Santos e Martins (2019) não se dirige contra os direitos humanos. Os autores defendem, na realidade, a sua ampliação, levando em consideração as reivindicações de outras comunidades humanas que possuem seu próprio entendimento do que vem a ser a dignidade. Por exemplo, podemos mencionar as diferentes comunidades indígenas que habitam a Bolívia. De modo democrático e representativo, essas comunidades elegeram, nas últimas duas décadas, representantes e lideranças indígenas que aprovaram os Derechos de La Madre Tierra (2010). Nesse caso, houve, na Bolívia, a implementação jurídica da defesa da proteção ambiental segundo as tradições míticas e religiosas dos povos indígenas andinos, que consideram a Mãe Terra uma divindade, a partir da qual floresce todo o ciclo da vida, de modo que deve ser também juridicamente respeitada.

Portanto, de modo diferente dos direitos humanos convencionais, que acabam por reduzir “[...] o mundo ao entendimento que o Ocidente tem dele, ignorando ou trivializando deste modo experiências culturais

e políticas decisivas em países do Sul global” (SANTOS; MARTINS, 2019, p. 53), os autores propõem pensar os direitos humanos a partir de uma perspectiva da ecologia de dignidades pós-abissais, por isso referem-se à superação de abismos entre diferentes culturas e às suas múltiplas formas de conhecimento do mundo e de interpretação da realidade. Essa concepção permite que se compreendam e se estabeleçam juridicamente as concepções de dignidade humana dos diversos povos do Sul a partir de seus contextos políticos, culturais e econômicos específicos. Esse argumento justifica o nome da obra de Santos e Martins: *O pluriverso dos direitos humanos*, ou seja, considera-se a existência de múltiplos universos que fundamentam, ao seu modo, o que vem a ser a dignidade humana, antes marginalizados e silenciados pelas concepções hegemônicas de direitos humanos do Norte.

Santos e Martins (2019) observam a necessidade de que outras comunidades humanas possam ter voz e de que suas reivindicações pela dignidade sejam institucionalizadas e protegidas juridicamente no âmbito nacional e internacional. Trata-se, portanto, de uma concepção jurídica vinculada às chamadas epistemologias do Sul. A intenção dos autores parece ser pensar além da ideia dos direitos humanos universais, ou seja, procurar a pluriversalidade dos direitos humanos, considerando a heterogeneidade das comunidades humanas que habitam a Terra.



PARA SABER MAIS

Santos e Martins (2019) discutem a noção de epistemologias do Sul a partir do que definem como pensamento pós-abissal. A epistemologia refere-se ao conhecimento, à ciência e ao discurso. A epistemologia do Norte se caracteriza por produzir exclusões, lacunas e a destruição das colonizadas epistemologias do Sul. O conhecimento pós-abissal busca construir pontes que permitam compreender, respeitar e dialogar com a ecologia dos saberes de outros povos que alcançaram a modernidade, reconhecendo suas lutas, saberes e ideias para o futuro.

Vimos até aqui como a busca por uma definição jurídica ou um conceito mais preciso do que vêm a ser os direitos humanos ilustra a dificuldade de se determinar o que é universalmente a dignidade humana. Hannah Arendt foi precursora dessa modalidade de abordagem crítica à concepção universal, abstrata e imaginária de direitos humanos construída pelos próprios europeus. No final da década de 1940, a filósofa, na obra *As origens do totalitarismo* (ARENDT, 1989), prefere observar os direitos humanos não como um conceito definido ou definitivo, mas como um movimento, isto é, um processo de construção em permanente transformação e que se modifica conforme lutas políticas específicas.

Norberto Bobbio, no final do século XX, publica a obra *A era dos direitos* (BOBBIO, 1992), em que corrobora as interpretações de Hannah Arendt. Ambos compartilham as críticas às contradições de se buscar uma concepção universal de direitos humanos. Concordam com o fato de que os direitos humanos não envolvem um conceito claramente delimitado, devendo ser compreendido por meio dos contextos históricos, políticos e culturais de cada época.

Enquanto reivindicação moral, os direitos humanos nascem quando devem e podem nascer. Como realça Norberto Bobbio, não nascem todos de uma vez, e nem de uma vez por todas. Para Hannah Arendt, os direitos humanos não são um dado, mas um constructo, uma invenção humana, em constante processo de construção e reconstrução. Considerando a historicidade desses direitos, pode-se afirmar que a definição de direitos humanos aponta para uma pluralidade de significados. Entre estes, destaca-se a chamada concepção contemporânea de direitos humanos, introduzida com a Declaração Universal de 1948 e reiterada pela Declaração de Direitos Humanos de Viena, de 1993. (PIOVESAN, 2004, p. 21)

Sob essa perspectiva, devemos compreender as construções conceituais e os contextos históricos que modelaram, ao longo dos últimos três séculos, as discussões em torno do que hoje conhecemos

como direitos humanos. Geralmente, procura-se estabelecer a relação entre os direitos humanos com a corrente da filosofia política conhecida como jusnaturalismo e desenvolvida entre os séculos XVII e XVIII na França e Inglaterra, principalmente. Tais concepções jusnaturalistas contribuíram para a construção do conceito de dignidade humana elaborado por Kant no final do século XVIII e que influenciou a Declaração da ONU no século XX. O jusnaturalismo está relacionado àqueles que designamos direitos naturais e ao contratualismo. Thomas Hobbes (1588-1679), John Locke (1632-1704), Spinoza (1632-1677) e Rousseau (1712-1778) são os principais pensadores contratualistas.

O ponto de partida da teoria jusnaturalista é a distinção entre direito e lei. A origem dos direitos é a natureza, por isso, falamos de direitos naturais. Direitos são elementos presentes e arraigados universalmente aos indivíduos, à sua natureza, a exemplo da liberdade, da igualdade, do desejo de segurança ou do direito à vida, ao pensamento. Os direitos estão presentes no estado de natureza, portanto, não têm origem na sociedade ou nas convenções humanas. Por serem naturais, não podem ser usurpados ou infringidos. As leis, segundo esta mesma perspectiva filosófica, dizem respeito às convenções artificiais, ou seja, são criadas pelos indivíduos com o intuito de produzir a sociabilidade, a segurança e a paz. As leis existem no estado civil ou sociedade civil, isto é, a partir da existência de um Estado que regulamenta a vida social humana. Portanto, o direito é natural; a lei é humana.



PARA SABER MAIS

Direitos naturais (ou jusnaturalismo) têm origem na natureza, e não na sociedade, sendo anteriores a ela. Por serem anteriores e independentes do surgimento da sociedade, do Estado ou de qualquer organização social, são tidos como inalienáveis e irrevogáveis.

É importante destacar que o debate em torno dos direitos naturais foi promovido pela corrente da filosofia política denominada contratualismo, fundamento teórico principal para a construção das Constituições modernas no mundo ocidental, igualmente presente na Declaração Universal dos Direitos Humanos.



PARA SABER MAIS

O termo “contratualismo”, quando aplicado à filosofia política, indica que o Estado, a sociedade e as instituições não são naturais, mas convenções resultantes do engenho humano, isto é, são criados mediante o estabelecimento de contratos, acordos, pactos, legislações e convenções sociais, permitindo a passagem do estado de natureza para o estado civil.

Cabe destacar também que a referência do documento da ONU de 1948 ao termo “direitos humanos” está diretamente amparada na prerrogativa jusnaturalista de que, por serem naturais, esses direitos são irrevogáveis ou invioláveis por qualquer decisão humana ou por qualquer governo. O primeiro parágrafo do documento considera que “[...] o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e dos seus direitos iguais e inalienáveis constitui o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo” (ONU, 1948).

Os pensadores contratualistas apresentam muitas divergências a respeito de como passamos do estado de natureza (sem leis, reis, Estados, governos ou sociedade) para o estado civil, ou seja, de como exatamente deu-se o pacto, a convenção ou o contrato que permitiu à humanidade passar a viver em sociedade e sob a égide de um governo e um Estado. No capítulo 4, veremos essa discussão em detalhes, quando estudarmos o tema da cidadania e a influência dos autores contratualistas no entendimento das leis e dos deveres de um indivíduo perante a sociedade da qual faz parte. Agora demonstraremos os vínculos entre

os chamados direitos naturais elaborados pelos filósofos jusnaturalistas e os direitos humanos presentes na Declaração da ONU.

Hobbes, na obra *O Leviatã*, por exemplo, afirma que o direito natural que deve se manter permanentemente inviolável é o direito à vida e à segurança pessoal. O 3º artigo da Declaração da ONU faz, assim, alusão a Hobbes ao afirmar: “Artigo 3º Todo indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal” (ONU, 1948). Hobbes não incluía a liberdade como um direito natural a ser protegido no estado civil por considerá-la um ato deliberado de poder realizar qualquer coisa, como matar ou usurpar objetos de outros indivíduos. Hobbes afirma que o direito natural à liberdade deve ser limitado pelo Estado e, portanto, apenas o direito natural à vida e à segurança pessoal devem ser mantidos.

Locke (em *Dois tratados sobre os governos civis*) e Rousseau (em *Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens*) defenderão como direitos naturais (e com otimismo) a liberdade e a igualdade, afirmando que esses direitos devem ser preservados no estado civil. Os autores consideram que todos os seres humanos nascem livres e iguais.¹ Além do artigo 3º da Declaração, há outros que fazem referência à concepção de liberdade, além da igualdade, como direito natural e, portanto, direito humano:

Artigo 2º Todos os seres humanos podem invocar os *direitos e as liberdades proclamados* na presente Declaração, sem distinção alguma, nomeadamente de raça, de cor, de sexo, de língua, de religião, de opinião política ou outra, de origem nacional ou social, de fortuna, de nascimento ou de qualquer outra situação. [...]

1 No pensamento de Locke há uma grave contradição. Ao mesmo tempo que ele considera que todos os indivíduos nascem livres e iguais, nunca se opôs à escravidão nas colônias. Esse aspecto reforça a crítica de Arendt (1989) e Santos e Martins (2019) a respeito dos problemas que surgem quando se busca estabelecer os direitos universais e os princípios do que se entende como dignidade humana também de um ponto de vista universal.

Artigo 7º *Todos são iguais perante a lei* e, sem distinção, têm direito a igual proteção da lei. Todos têm direito a proteção igual contra qualquer discriminação que viole a presente Declaração e contra qualquer incitamento a tal discriminação.

[...]

Artigo 10º Toda a pessoa tem *direito, em plena igualdade*, a que a sua causa seja equitativa e publicamente julgada por um tribunal independente e imparcial que decida dos seus direitos e obrigações ou das razões de qualquer acusação em matéria penal que contra ela seja deduzida.

[...]

Artigo 18º Toda a pessoa tem *direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião*; este direito implica a liberdade de mudar de religião ou de convicção, assim como a liberdade de manifestar a religião ou convicção, sozinho ou em comum, tanto em público como em privado, pelo ensino, pela prática, pelo culto e pelos ritos. (ONU, 1948, grifos nossos)

Rousseau rivalizava com o pensamento de Hobbes e Locke. Para Hobbes, o estado de natureza é negativo, pois é uma condição de guerra de todos contra todos. Nesse estado, gozando de liberdade (a possibilidade de tudo poder fazer, mesmo de usar a violência deliberadamente) – a qual deve ser limitada no estado civil pelo Estado, em nome do direito à vida ou à segurança –, os indivíduos se caracterizariam pela expressão “o homem é lobo do próprio homem”. Enquanto em Hobbes o estado de natureza é negativo, em Rousseau é considerado um estágio positivo da história da humanidade. Positivo porque Rousseau concebe o bom selvagem, que se revela na máxima “o homem nasce bom, a sociedade o corrompe”, uma formulação que é a antítese da concepção de Hobbes.

Para Rousseau, os indivíduos nascem livres, iguais e vivem felizes no estado de natureza. Ao refletir sobre o que retirou os seres humanos

do estado de natureza em direção ao estado civil, visto por Rousseau como um processo de decadência, o filósofo dirá que foi a invenção da propriedade privada, inaugurando as desigualdades entre os indivíduos, entre ricos e pobres. No entanto, antes, e pensando de forma diferente de Rousseau, Locke considera a propriedade privada um direito natural, ao lado da igualdade e da liberdade. Se para Rousseau a propriedade privada é a origem da desigualdade, em Locke ela será um direito fundamental, anterior ao surgimento do Estado, das leis e da sociedade. Na visão de Locke, a propriedade privada deve ser mantida e protegida pelo Estado quando ocorre a passagem do estado de natureza para o estado civil. A Declaração da ONU de 1948, em seu artigo 17, revela a concepção de Locke sobre a propriedade privada: "Toda a pessoa, individual ou coletiva, tem direito à propriedade [...] Ninguém pode ser arbitrariamente privado da sua propriedade" (ONU, 1948).



PARA SABER MAIS

Locke é o pai do liberalismo político. Compreende que o direito natural à liberdade está presente na liberdade de expressão (política e religiosa) e na autoridade que cada indivíduo tem sobre seu corpo (propriedade privada). O liberalismo impõe limites à atuação do Estado contra as liberdades individuais e a propriedade por considerá-las direitos naturais. Dessa forma, constituem direitos invioláveis.

Spinoza (em *Ética* e *tratado teológico-político*) observa a existência de continuidade entre o estado de natureza e o estado civil. No estado de natureza predomina a noção de *conatus*, conceito que permite identificar que os indivíduos promovem naturalmente interações, encontros e conflitos baseados em relações de afetos, portanto, empatia e aversão. Por natureza, potencialmente os sujeitos são impelidos a viver segundo esses encontros. Deve-se perceber aqui que surge com Spinoza uma concepção na qual o *conatus* confunde-se com a democracia, sendo esta última um tipo específico de direito natural. Com o aumento do

número de indivíduos interagindo entre si e formando-se cada vez mais as multidões (*potentia multitudo* – potência da multidão), exige-se a elaboração de um contrato que garanta a liberdade inerente ao *conatus*. Contratos ou pactos sociais (passagem para o estado civil) devem estabelecer regimes democráticos para estarem de acordo com a natureza. Portanto, a democracia equivaleria a um direito natural, e qualquer regime que não seja democrático será contrário a ele, ou seja, opressor ao direito natural.

Rousseau, por sua vez, na obra *O contrato social*, afirma como direitos naturais a liberdade e a igualdade. Eles somente seriam mantidos verdadeiramente no estado civil por meio do que designou como vontade geral. Rousseau dirá que o direito natural apenas se exerce no estado civil quando o povo está reunido em assembleia, de modo que este deve constituir o poder soberano. O corpo político soberano deve realizar as deliberações, assumir a forma de Estado, fazendo com que o povo cumpra o que ele mesmo estabeleceu. No século XVIII, e pela primeira vez na história do pensamento político, se estabelece a ideia de que um governo apenas é legítimo quando o povo exerce sua vontade geral, por isso, quando se torna ao mesmo tempo soberano e súdito, de forma que o Estado deve ser reflexo da vontade popular, permitindo que o povo ao mesmo tempo referende as leis e se submeta a elas.

As concepções de Spinoza e Rousseau se fazem presentes na Declaração Universal dos Direitos Humanos por meio do conceito de vontade do povo e também com a noção explicitada pela ONU segundo a qual os governos são e se tornam legítimos quando suas respectivas sociedades referendam a existência e a manutenção de seus governos e modelos políticos. No artigo 21º do documento, lê-se: “[...] A vontade do povo é o fundamento da autoridade dos poderes públicos: e deve exprimir-se através de eleições honestas a realizar periodicamente por sufrágio universal e igual, com voto secreto ou segundo processo equivalente que salvaguarde a liberdade de voto” (ONU, 1948).

Estes aspectos presentes nos pensadores contratualistas fundamentam o que hoje designamos como Estado democrático de direito, responsável pela preservação dos direitos fundamentais que garantem a dignidade humana. Além disso, a Declaração da ONU entende como direitos fundamentais o acesso à educação, saúde, moradia e informação. Todas as nações signatárias do documento se comprometeram a proteger os direitos humanos no âmbito nacional e internacional.



IMPORTANTE

Para ler a íntegra da Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, busque por “Universal Declaration of Human Rights”.

2 Afirmação histórica dos direitos humanos

O século XVIII, chamado de Século das Luzes devido ao movimento filosófico iluminista e à Revolução Francesa, pode ser considerado um momento crucial na história da humanidade, em que os direitos civis e políticos – baseados na concepção de direitos naturais – foram disseminados pela burguesia revolucionária, de forma que perante a lei todos os indivíduos teriam adquirido os mesmos direitos, levando ao fim os privilégios do clero e da nobreza feudais. Após a Revolução Gloriosa (1688) na Inglaterra, que permitiu a ascensão da burguesia ao poder por meio do fortalecimento do parlamento e da redução dos poderes monárquicos, a Revolução Americana (1776) e a Revolução Francesa (1789) foram responsáveis por instituir o que no período eram considerados os direitos fundamentais. Estas últimas incorporam os princípios contratualistas e liberais, formalizando os direitos naturais nas suas legislações. A independência norte-americana consolidou a Constituição (a Declaração de Direitos, de 1787), que entrou em vigor em 1791 e limitou o poder do governo federal, sendo o seu papel garantir e proteger

direitos como igualdade jurídica, liberdades políticas, propriedade e proteção à privacidade de todos os seus cidadãos. Na França, a revolução deu origem à Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que definiu como universais os direitos individuais inspirados na geração de pensadores contratualistas.



IMPORTANTE

Você pode ler na íntegra a Declaração Universal dos Direitos Humanos na internet. O documento está disponível no site da ONU.

No entanto, nesse período a igualdade jurídica não significou igualdade econômica ou social, muito menos direitos políticos universalmente distribuídos entre todos os indivíduos que habitam a Terra. O cientista político Thomas Marshall (MARSHALL, 1967) afirma que apenas no século XIX as classes operárias reivindicaram direitos à participação política por meio de lutas armadas e revoltas, até que conseguiram formar seus partidos e sindicatos, alcançando a eleição de seus representantes na esfera pública. Isso significa que a ampliação dos direitos políticos representou a possibilidade de os mais pobres, ao lado da classe trabalhadora, votarem e elegerem os seus representantes. Ainda assim, os direitos políticos não são sinônimo de igualdade social, pois no capitalismo as fábricas e os interesses da burguesia promoviam a exploração da força de trabalho e com ela uma série de desigualdades sociais. As lutas operárias por direitos políticos conduziram, no final do século XIX, às primeiras lutas feministas em nome do sufrágio universal e do direito à representação política.

No século XX foi possível verificar uma evolução mais nítida dos direitos. Houve a acumulação de direitos dos cidadãos: civis, políticos e agora sociais. Mas o que eles significam? Para Marshall, trata-se do direito à cidadania, ou seja, de acesso a escolas públicas de qualidade, saúde, lazer, emprego, previdência, saneamento básico, elementos que

se somam à igualdade jurídica e liberdade política. Portanto, vivemos a partir do século XX (e é o que se espera do século XXI) a era da cidadania, das conquistas sociais que podem levar à distribuição de renda e à redução das desigualdades sociais.

Segundo Bobbio (1992), após o holocausto e a perseguição aos judeus, ciganos, homossexuais e comunistas ocorrida durante a Segunda Guerra Mundial (encerrada no ano de 1945), as minorias sociais passaram gradualmente a adquirir direitos. A generalizada perseguição às minorias promoveu a revisão e ampliação dos direitos. É o que vemos hoje no caso de deficientes, indígenas, dos movimentos negro e feminista e de outros grupos que nos últimos anos têm adquirido destaque por buscarem o reconhecimento de sua cidadania, o que ocorre de forma gradual e com dificuldades, pois ainda é preciso superar uma série de preconceitos presentes na sociedade. Trata-se de uma luta por respeito e pela dignidade humana, que visa obter possibilidades de ascensão social e econômica. A expansão do terceiro setor e da responsabilidade social e ambiental está diretamente relacionada com a expansão dos direitos sociais e humanos a partir da segunda metade do século XX, permitindo e propondo a redução das desigualdades sociais, a criação de legislações ambientais e o respeito à biodiversidade e às comunidades tradicionais. A questão ambiental tornou-se uma das mais relevantes hoje, sobretudo porque as mudanças climáticas têm produzido efeitos preocupantes sobre o desenvolvimento econômico e social nas últimas décadas.

3 As gerações dos direitos humanos

Na obra *O pluriverso dos direitos humanos: a diversidade das lutas pela dignidade*, Santos e Martins (2019) expõem a maneira como hoje classificamos as chamadas “gerações” dos direitos humanos. Estas gerações demonstram como os direitos humanos devem ser compreendidos. Não devem ser tomados como um conceito estático, senão como um movimento, ou seja, os direitos humanos estão em permanente

transformação e incorporando reivindicações sociais que ganham força conforme pressões da sociedade, variando de acordo com problemas vivenciados em cada época. O estudo das gerações de direitos humanos permite identificar como o que se entende por dignidade humana muda conforme os contextos históricos, as lutas políticas e as demandas sociais.

- A primeira geração está relacionada aos séculos XVII e XVIII, desperta com o pensamento jusnaturalista-contratualista e com afirmação dos direitos naturais e universais, os direitos políticos que promovem também a igualdade jurídica e liberdade. As revoluções burguesas na Europa agiram contra os privilégios feudais da nobreza, e a independência dos Estados Unidos foi também inspirada no liberalismo, iluminismo e jusnaturalismo. Introduziram sistemas políticos inéditos cujas noções jurídicas estavam “[...] vinculadas à sua matriz liberal, individualista e ocidental e ao predomínio das liberdades de primeira geração (direitos cívicos e políticos) [...]” (SANTOS; MARTINS, 2019, p. 17). Portanto, “direitos humanos de primeira geração são os considerados [...] políticos [...]” (SANTOS; MARTINS, 2019, p. 135). Seus principais documentos são a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão e a Declaração de Direitos, fundamentadas nos direitos às liberdades individuais e na igualdade jurídica.
- A segunda geração dos direitos humanos é representada pela expansão dos direitos políticos (sobretudo para a classe trabalhadora e para as mulheres) e criação de direitos sociais, também conhecidos como direitos prestacionais. Tratou de expandir os direitos políticos porque as revoluções foram apenas burguesas e não necessariamente universais, na medida em que até a segunda metade do século XIX os trabalhadores possuíam restrições quanto à organização de partidos políticos e sindicatos e as mulheres não estavam autorizadas a votar. No século XX, após a expansão da participação política popular, houve conquistas sociais

com as políticas de bem-estar social, que tornam o Estado responsável e principal ator no processo de desenvolvimento social, por meio de políticas que envolvem educação e saúde públicas e direitos trabalhistas, à moradia, saneamento básico e lazer.

- A terceira geração, conhecida também como a dos direitos da solidariedade ou fraternidade, está contextualizada no período posterior à Segunda Guerra Mundial. Após a Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948) e com a passagem do século XX para o XXI, os direitos humanos passam a ser entendidos também como proteção das sociedades tradicionais, como os povos indígenas, e proteção ao meio ambiente. Surgiram movimentos ambientalistas a partir da década de 1970 (entre eles o Greenpeace) que passaram a denunciar os efeitos colaterais da indústria sobre o clima do planeta, além do risco de extinção de animais. A partir do final do século XX, a globalização e as novas tecnologias de comunicação, como a internet, permitiram maior acesso à informação e conscientização sobre os riscos da expansão predatória capitalista, responsável por promover alterações drásticas ao meio ambiente e por subjugar populações tradicionais. Estas populações se encontram em condição vulnerável e correm o risco de ver sua memória, conhecimentos milenares e outros aspectos de suas culturas desaparecerem diante da presença do consumo desenfreado e das modificações climáticas. À medida que estas questões foram sensibilizando a opinião pública e os governos foram sendo pressionados a tomar atitudes em defesa da expansão dos direitos humanos e ambientais, houve a criação de legislações que incorporam as novas demandas da sociedade.

Além disso, na terceira geração estão presentes as políticas abarcadas pelo multiculturalismo, que são políticas promovidas por governos que visam integrar as sociedades multiculturais, alavancar novas demandas sociais e reduzir as desigualdades sociais. O multiculturalismo envolve tanto sociedades que possuem povos de origens culturais distintas convivendo num mesmo território quanto sociedades que

apresentam diversificação de comportamentos e reivindicações, que surgem por exemplo nos meios urbanos modernos, caracterizados pela heterogeneidade. Verifica-se com isso a expansão dos movimentos feministas e a necessidade de leis de proteção às mulheres e grupos LGBTQIA+; da luta contra o preconceito envolvendo gêneros; de políticas de promoção de cotas aos grupos considerados minoritários, como indígenas e negros, a fim de promover inclusão, aceitação, tolerância e combate ao racismo.

A Conferência de Direitos Humanos da ONU, que ocorreu em Viena no ano de 1993, buscou consolidar as concepções de desenvolvimento humano, resultando na percepção da indivisibilidade entre os direitos humanos, civis e políticos, econômicos, sociais e culturais. A Declaração de Viena destaca os direitos de solidariedade, paz, desenvolvimento e os direitos ambientais.

A respeito da terceira geração de direitos humanos, Santos e Martins (2019) utilizam os seguintes exemplos:

[...] a Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) e o Tribunal Interamericano de Direitos Humanos (TIDH) – tradicionalmente centrados nos direitos de primeira geração e com incursões apenas preliminares nos de segunda – abordaram de forma decidida as disputas relativas aos direitos de terceira geração [...]; o Tribunal emitiu decisões que especificam e reforçam a proteção dos direitos territoriais e culturais indígenas, numa tendência que conduziu ao mais recente julgamento [...] no qual está em jogo o futuro da Amazônia equatoriana. Nesta decisão, o Tribunal declarou que o direito à consulta é uma parte essencial do direito internacional e, portanto, aplicável a todos os Estados que ratificaram a Convenção Interamericana. (SANTOS; MARTINS, 2019, p. 348)

O quadro a seguir apresenta um resumo das gerações de direitos humanos.

Quadro 1 – As gerações de direitos humanos

GERAÇÃO	CARACTERÍSTICAS	PRINCIPAIS CONQUISTAS
1ª GERAÇÃO (século XVIII)	Direitos políticos: liberdades individuais e igualdade jurídica	Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão (1789); Declaração de Direitos (Constituição dos Estados Unidos da América, 1787)
2ª GERAÇÃO (século XIX até a primeira década do século XX)	Direitos sociais e direitos prestacionais: universalização dos direitos políticos	Sindicatos e associações de trabalhadores adquirem direito ao voto; mulheres adquirem, no Ocidente, o direito de votar e eleger representantes
3ª GERAÇÃO (final do século XX até hoje)	Direitos da solidariedade ou fraternidade	Declaração Universal dos Direitos Humanos; direito ambiental; multiculturalismo (ou políticas multiculturais)

Há ainda debates que questionam se as recentes inovações tecnológicas criariam ou não novas gerações de direitos humanos. Trata-se, portanto, ainda de classificações que merecem maior discussão. O debate ético em torno da manipulação genética, ou seja, dos limites da ciência genética aplicada aos seres humanos e das restrições que governos e convenções internacionais devem adotar constituiriam a quarta geração.

A validade da existência de uma quinta geração está também em discussão e gira em torno da percepção da rápida inovação envolvendo tecnologias de informação nos últimos anos. Elas têm exigido que diferentes governos construam a implementação dos direitos virtuais. Suas questões principais são expressas na preservação de dados pessoais e da privacidade dos internautas; na segurança de banco de dados de empresas e cidadãos; na criação de documentos eletrônicos; nos controles e nas possíveis violações de direitos individuais envolvendo aplicativos de celular. A legislação brasileira tem sido objeto de estudo a respeito da quinta geração. Temos como exemplo, em 2014, a criação do Marco

Civil da Internet (MCI), considerado por muitos especialistas uma das leis mais avançadas e uma referência mundial para a manutenção de direitos à privacidade e liberdade de expressão nas redes promovidas por meio da internet.

O MCI tem como principais fundamentos: sigilo e inviolabilidade de dados e registros pessoais, salvo se houver ordem judicial e o direito de acesso à informação e liberdade de expressão. Em 2018 foram feitas complementações na legislação por meio da chamada Lei Geral de Proteção de Dados, regulamentando os dados que envolvem compras, publicidade e serviços públicos on-line.

Considerações finais

Estudamos, neste capítulo, a noção de direitos humanos. No primeiro tópico destacamos duas abordagens sobre os direitos humanos. A interpretação jurídica sobre o que são os direitos humanos está embasada no conceito kantiano de dignidade humana. A dificuldade, conforme vimos, é dada quando buscamos determinar o que significa exatamente a dignidade humana num sentido universal. Essa dificuldade é examinada por Arendt (1989), Bobbio (1992) e Santos e Martins (2019), o que leva estes pensadores políticos a preferirem tomar os direitos humanos não como um conceito, um elemento fixo ou estático, senão como um movimento em permanente transformação que introduz novas pautas e reivindicações políticas de acordo com os problemas, vivências e demandas sociais que surgem ao longo dos processos históricos que constituem nossa civilização. Ainda no primeiro tópico, analisamos a relação que é estabelecida entre a Declaração Universal dos Direitos Humanos e a teoria contratualista dos séculos XVII e XVIII. Princípios como igualdade, liberdade e propriedade privada passaram a ser tomados como universalmente válidos e irrevogáveis, isto é, como direitos naturais.

No segundo tópico verificamos a afirmação histórica dos direitos humanos e as transformações históricas dos últimos três séculos que permitiram a consolidação dos direitos civis, políticos e sociais. No terceiro tópico destacamos a classificação das gerações dos direitos humanos, demonstrando como a concepção de dignidade humana modifica-se segundo vivências, problemas e lutas sociais.

Referências

ARENDT, Hannah. **As origens do totalitarismo**. Trad. Roberto Raposo. São Paulo: Companhia das Letras, 1989.

BOBBIO, Norberto. **A era dos direitos**. Rio de Janeiro: Campus, 1992.

KANT, Immanuel. **A fundamentação da metafísica dos costumes**. Lisboa: Edições 70, 2011.

MARSHALL, Thomas Humphrey. **Cidadania, classe social e status**. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1967.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). **Declaração Universal dos Direitos Humanos**. 1948. Disponível em: https://www.ohchr.org/en/udhr/documents/udhr_translations/por.pdf. Acesso em: 7 abr. 2021.

PIOVESAN, Flávia. Direitos sociais, econômico e cultural e direitos civis e políticos. **SUR Revista Internacional de Direitos Humanos**, n. 1, p. 21-48, 2004. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/sur/a/vv3p3pQXYPv5dhH3sCLN46F/?lang=pt>. Acesso em: 7 abr. 2021.

SANTOS, Boaventura de Sousa; MARTINS, Bruno Sena (org.). **O pluriverso dos direitos humanos: a diversidade das lutas pela dignidade**. Belo Horizonte: Autêntica, 2019.

TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. Desafios e conquistas do direito internacional dos direitos humanos no início do século XXI. In: MEDEIROS, Antônio Paulo Cachapuz de (org.). **Desafios do direito internacional contemporâneo**. Brasília, DF: Fundação Alexandre de Gusmão, 2007. p. 207-321.